

1028441-36.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Licenciamento de Veículo

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... na página 20, o autor registrou o furto de sua motocicleta (RDO nº 359/20), com registro de sua apreensão no dia 27/03/20 (RDO 1684/20) pelos policiais.

Apesar do Senhor Perito Criminal não ter atestado a identificação do veículo por meio de suas numerações de chassi e motor (página 33), a autoridade policial não teve dúvidas, pelas características do bem e registros de boletins, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

Vara da Fazenda Pública

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1028441-36.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1028441-36.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Licenciamento de Veículo

Requerente:

Osvaldo Borges de Carvalho Junior

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

Dispensado o relatório, passo a fundamentar e decidir.

Primeiramente, anoto que a questão debatida entre as partes prescinde de qualquer dilação probatória nos termos do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil, máxime porque nenhuma das partes manifestou interesse.

A ação é procedente.

Narra o autor que sua motocicleta foi furtada (04/02/20), apreendida (27/03/20) e posteriormente liberada. Ao tentar sua regularização (remarcação de chassi e motor), seu pedido foi negado sob o argumento de que o laudo pericial teria sido inconclusivo quanto à originalidade do veículo. Pede seja concedida autorização para realizar a remarcação do chassi e motor do veículo e possibilitar o licenciamento e transferência.

O réu em sua contestação simplesmente limitou-se a negativa de regularização da

motocicleta do autor ao argumento de o laudo do Instituto de Criminalística não foi conclusivo no sentido de permitir a identificação do veículo.

Ora, é exatamente essa identificação que o autor busca para ter seu veículo regularizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, na página 20, o autor registrou o furto de sua motocicleta (RDO nº 359/20), com registro de sua apreensão no dia 27/03/20 (RDO 1684/20) pelos policiais.

Apesar do Senhor Perito Criminal não ter atestado a identificação do veículo por meio de suas numerações de chassi e motor (página 33), a autoridade policial não teve dúvidas, pelas características do bem e registros de boletins, de que a moto apreendida era do autor, assim, concluindo, por meio do documento de página 23 e auto de entrega (página 26). Havia diversas evidências sobre a identidade da motocicleta, como cor original, data de fabricação e numeração inicial do motor ainda legível.

A própria autoridade policial, no auto de entrega, fez constar a descrição da moto (página 26), com a ressalva de que providenciasse a regularização do motor e chassi (página 27).

Diante de toda essa documentação, há evidências de que a moto apreendida, descrita no boletim de ocorrência e no auto de entrega, é a mesma que foi furtada e de propriedade do autor, com a numeração do chassi e motor obliterados.

Ademais, a intenção do autor é justamente regularizar a documentação da motocicleta, conforme constatado na vistoria veicular (páginas 19/20). A alegação básica dele, ademais, é a de que os criminosos que lhe furtaram o veículo apagaram os sinais identificadores, prática essa, aliás, muito comum. O réu, por sua vez, não lhe indicou qualquer meio para que, dado o impasse, pudesse regularizar administrativamente o veículo, limitando-se a dizer que tal providência requeria o recurso a vias judiciais (página 18).

Mesmo em sede de contestação, em nenhum momento o DETRAN indicou como, então, seria possível que um cidadão, que já foi vítima de um crime, pudesse finalmente resolver a pendência e voltar a ter o pleno uso e gozo do veículo.

Ora, simplesmente aceitar-se a postura do réu seria aquiescer à dupla vitimização do proprietário de um automóvel furtado e com sinais identificadores adulterados: a primeira, a do furto propriamente dito; a segundo, a da impossibilidade de, doravante, gozar do que é seu.

Assim, havendo vários elementos a indicar que a motocicleta apreendida é a mesma que foi subtraída do autor, de rigor a procedência do pedido.

Os demais argumentos articulados são tidos por superados dada a fundamentação acima esposada.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a demanda para determinar ao réu que proceda à remarcação do chassi e motor do veículo do autor, adotando todas as providências que se fizerem necessárias, inclusive, se o caso, a expedição de novo CRV.

Fixo o prazo de 30 dias a contar da intimação pessoal do representante do réu da presente sentença, sob pena de multa diária de R\$100,00 até o limite inicial de R\$40.000,00. Expeça-se o necessário para tanto.

Extingo o feito com resolução de mérito, fazendo-o com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios por incabíveis.

PRI..

Franca, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA